شركة إيماك للمقاولات
ش.م.م
ONTRACTING COMPANY
S.A.E

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2024/10/14

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-26-24

سيادة المستشار/شريف الشاذلي المحترم،
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المطالبة بتعويض عن الأعباء التمويلية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بادئ ذي بدء، يجدر الإشارة إلى أن شركة إيماك للمقاولات إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية، وحيث أننا كمستثمر أجنبي شرفنا بالعمل ضمن خطة الدولة المصرية الطموحة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق وبالتحديد منها تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بموجب خطاب النوايا الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ 2021/09/20 وما لحقه من تعديل بخطاب النوايا الصادر بتاريخ 2021/09/28 وما تأكد بموجب أمر الإسناد الصادر بناءاً على موافقة مجلس الوزراء بجلسه رقم (196) بتاريخ 2022/06/08 والعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ في 2022/09/27 وترتيبا على ما تقدم والتزاما من شركتنا بتعاقدها المشار إليه وحرصا من شركتنا على أن يكون لها شرف المشاركة في نهضة الجمهورية المصرية الشقيقة وتحقيق الرؤية المستقبلية لفخامة السيد رئيس الجمهورية حفظه الله وذلك للخطة الاستراتيجية الطموحة لمستقبل الجمهورية الجديدة وبصفتنا كمستثمر أجنبي بادرنا بتدبير التمويل اللازم من خلال الشركة الأم بدولة الكويت لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه بسرعة توفير كافة الاحتياجات من موارد بشرية ومعدات ومواد لتنفيذ الأعمال في الإطار الزمني المحدد وفقاً لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع وتم ضخ استثمارات خارجيه تجاوزت 1,700,000,000 ج م (مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري) على أساس أن يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من أعمال خلال العام المالي 2023/2022 وفقاً لما جاء بخطابات النوايا المذكورة أعلاه.

بيد أنه لم يتم صرف المستحقات الخاصة بأعمال العقد في موعدها بالرغم من مراسلاتنا العديدة وطلبنا المتكرر للسادة الهيئة العامة للطرق والكباري بصرف المبالغ المستحقة لشركتنا بموجب خطاباتنا وآخرها بتاريخ 12 مايو 2024 مرجع رقم W.AADIUT-DT-GARBLT-15-24 (مرفق المراسلات) مما نتج عنه تحمل الشركة لأعباء مالية إضافية- مباشرة وغير مباشرة- لم يكن من المتوقع حدوثها ولم يكن في الإمكان تجنبها رغم اتخاذ كافة السبل للتغلب على آثارها حفاظا على استمرار الأعمال بالمشروع، وتسبب ذلك في تحملنا خسائر فادحة في ظل العواصف الاقتصادية والظروف العالمية والمحلية التي واجهتها البلاد وهو ما أثر سلباً بشكل ضخم على التوازن المالي للمشروع وما ترتب عليه من أعباء تمويلية إضافية ضخمة نتيجة لذلك وهي كالآتي:-

1- أعباء تمويلية ناتجه عن التأخر في سداد مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة في المواعيد المحددة حتى تاريخ 2024/10/2، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 605,719,783 جنيه مصري (ستمائة وخمسة مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً مصرياً).

2- أعباء تمويلية عن التجهيزات والمصروفات التي تحملها المشروع عن الفترة من تاريخ إصدار خطاب النوايا وحتى تاريخ إدراج المشروع بالموازنة العامة للدولة وصرف أول دفعه مستحقه والتي لم تتضمنها المستخلصات الشهرية حيث أنها تجهيزات

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٠٢٠٢٤٠٤٣٧٢١ , ٢٤٠٤٣٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
رأس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥
3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

قطاع المقاولات

موقعية ومعدات والبالغ قيمتها 54,265,625 جنيه مصري (أربعة وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً).

3- الأعباء التمويلية المستمرة والمتوقعة حتى نهاية الأعمال بالمشروع والمتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2025 (في ضوء السياسة التمويلية الحالية للمشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري) والمتوقع أن تتجاوز قيمتها مبلغ 180,776,526 جنيه مصري (مائة وثمانون مليوناً سبعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون جنيهاً مصرياً).

وبذلك بلغ الإجمالي العام للأعباء التمويلية للمشروع مبلغ 840,761,934 جنيه مصري (ثمانمائة واربعون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً مصرياً) (مرفق بيان توضيحي).

كما نود الإحاطة بأن المصاريف التمويلية تحركت من نسبة 9.25 % في بداية المشروع بشكل تزايدي خلال المدة وصولاً إلى نسبة 28.25 % وفقا لسعر الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي المصري.

وبناءً على ما تقدم جميعه وكان الثابت مستنداً أن الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قد تأخرت في صرف مستحقاتنا عن المشروع وإعمالا لأحكام القانون والعقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين والذي ينظم التزامات كل طرف تجاه الآخروعلى الأخص منها البند الخامس من العقد المبرم مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمادة رقم (45) من القانون رقم (182) لسنه 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدى للمتعاقد تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير في الوفاء بالمبالغ المستحقة.

لذلك يرجى التكرم من سيادتكم بالتوجيه نحو الآتي:-

أولاً: سداد كافة الأعباء التمويلية الموضحة أعلاه.

ثانياً: تدبير باقي المبلغ التقديري لإنهاء المشروع البالغ قيمته 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيهاً مصرياً).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي

لؤي جاسم الخرافي

المرفقات:-

1- بيان توضيحي للأعباء التمويلية حتى 2024/10/15
2- مراسلات الشركة للمطالبة بالمستحقات المتأخرة
3- خطاب نوايا الصادر بتاريخ 2021/09/20.
4- خطاب نوايا الصادر بتاريخ 2021/09/28.
5- أمر الإسناد.
6- عقد المشروع.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٢٧٢١ , ٣٤٠٤٢٧٣٥ ,٣٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

القيد / المكتب الفني /٢٠٢١

التاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢١

الموضوع: اشراك شركة إيماك للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الخرافي) في اعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى ديروط / طما

السادة / شركة إيماك للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الخرافي)

إيماءاً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:

بأن الهيئة العامة للطرق والكباري لديها الرغبة في اسناد أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى (المرحلة الثالثة) في المسافة من ديروط حتى تقاطعه مع محور طما بطول ١٠٥ كم لشركتكم الموقرة بتكلفة تقديرية (٣٧٠٠) مليون جنيه ومدة تنفيذ (١٢) شهر على أن يتم توفير الاعتمادات المالية للمشروع بالعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

مع وافر التحية ،،،

التوقيع (

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مرفقات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : اشراك شركة إيماك للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الخرافي) في اعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى ديروط / طما

القيد / المكتب الفني /٢٠٢١

التاريخ ٢٨/ ٠٩/ ٢٠٢١

السادة / شركة إيماك للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الخرافي)

إيماءاً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، وعلى توجيهات السيد الفريق / وزير النقل الخاصة بالمخطط الزمنى لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع عاليه في المسافة من ديروط حتى تقاطعه مع محور طما بطول ١٠٥ كم.

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:

بأن الهيئة العامة للطرق والكباري لديها الرغبة في اسناد أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى (المرحلة الثالثة) في المسافة من ديروط حتى تقاطعه مع محور طما بطول ١٠٥ كم لشركتكم الموقرة على أن يكون التنفيذ على مرحلتين (مرحلة أولى بطول ٥٥ كم ، مرحلة ثانية بطول ٥٠ كم) على ألا يتم البدء في المرحلة الثانية إلا بعد نهو المرحلة الأولى كاملة وتكون مدة التنفيذ للمرحلتين معاً (١٢) شهر بتكلفة تقديرية (٣٧٠٠) مليون جنيه على أن يتم توفير الاعتمادات المالية للمشروع بالعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مع وافر التحية ،،،

التوقيع ( )

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مرفقات :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي ديروط / اسيوط

القيد / المكتب الفني /٢٠٢٢

التاريخ ١٢/ ٥ /٢٠٢٢

السادة / شركة إيماك للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الخرافي)

بالإشارة إلى خطاب حسن النوايا الصادر إلى شركتكم المرقرة بشأن رغبة الهيئة في اسناد أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى (المرحلة الثالثة) فى المسافة من ديروط حتى تقاطعه مع محور طما بطول (١٠٥) كم لشركتكم الموقرة ، وعلى كتابكم بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ بشأن الإفادة بما تم من إجراءات بشأن إصدار أمر الإسناد الخاص بالمشروع عاليه .

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه قد تم إرسال أمر الإسناد الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الغربي فى المسافة من ديروط الى اسيوط بطول (٦٥) كم وبتكلفة تقديرية (٢٩٢٨,٩٦) مليون جنيه إلى وزارة النقل بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ لمخاطبة مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار أمر الإسناد لشركتكم الموقرة.

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مرفقات :

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة ايمـــاك للمقـاولات

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالـــة إلـــي كتـــاب الســـيد الأســـتاذ / رئـــيس الإدارة المركزيـــة لشـــئون مكتـــب الـــوزير المرفـــق بـــه كتـــاب الســـيد اللـــواء أ . ح / أمـــين عـــام مجلـــس الـــوزراء المتضـــمن موافقـــة مجلـــس الـــوزراء بجلســـته رقـــم (١٩٦) المنعقـــدة بتـــاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ علي إسناد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم بتكلفة تقديرية ٢,٨٩٨ مليار جنيه (فقط وقدره اثنان مليار وثمانمائة ثمانية وتسعون مليون جنيها لا غير)

ـــ المرجـــو التفضـــل بالإحاطـــة والتنبيـــه بضـــرورة موافـــاة الهيئـــة بالتـــامين النهـــائي لهـــذه الأعمـــال بنســـبة ٥% والتـــي تمثـــل مبلـــغ ١٤٤,٩٠٠,٠٠٠ جنيهـــا (فقـــط وقـــدره مائـــة اربعـــة واربعـــون مليـــون وتســـعمائة الـــف جنيهـــا لا غيـــر)

وأكـــون شـــاكرا لـــو تفضـــلتم ســـيادتكم بالحضـــور شخصـــيا للتوقيـــع علـى العقـــد مع اعتبار أن هذا الموضوع هام وعاجل جدا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

التوقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيـــس الإدارة المركزيـــة

للشئـــون الماليـــة والإداريـــة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة ايماك للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٤٢٦ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية مقدارها ٢.٨٩٨ مليار جنيه (فقط وقدره اثنان مليار وثمانمائة ثمانية وتسعون مليون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة السابعة – اسيوط " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ( )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

عقد مقاولة

****

الموضوع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم بالأمر المباشر.

رقم العقد: ٤٢٦ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ .

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفي

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطـــرف الأول)

و " شركة ايماك للمقاولات " .

ويمثلها السيد المهندس / لؤي جاسم محمد عبد المحسن

- بصفته / رئيس مجلس الادارة

وينوب عنه في التوقيع

السيد المهندس / فاخر فهمي تاوفليس القمص بصفته / المدير المنتدب والعضو التنفيذي

والسيد / احمد ابو الخير عبد القوي

(مجتمعين)

شركة إيماك للمقاولات
E.MAK
E.MAK CONTRACTING CO.
ش.م.م

بطاقة رقـــــم / ٢٥١٠٨١٩٢١٠٠٧٧١

بطاقة ضريبيـــة / ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين

ملف ضريبي رقم / ٠٠-٠٠-٤١٠-٠٠٠٩٨-٥-٥٥٥

ومقرها / ٣ شارع عباس العقاد – مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

التمهيد

بناءا علي كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (١٠٢٢١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٢ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ . ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم(٥-١٧١٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٢ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٩٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ الموافقة علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ وذلك لمشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات " شركة ايماك للمقاولات "

ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع " أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم " بالأمر المباشر"

علي أن يتم الأتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه , وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه علي شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم)) " بالأمر المباشر طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٢.٨٩٨ مليار جنيه (فقط وقدره اثنان مليار وثمانمائة ثمانية وتسعون مليون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني" شركة ايماك للمقاولات" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

شركة ايماك للمقاولات
E.MAK
E.MAK CONTRACTING CO.

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم LGHEL/CN/PF/2-2345/22 بمبلغ ١٤٤,٩٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط وقدره مائة اربعة واربعون مليون وتسعمائة الف جنيها لا غير) صادر من البنك العربي الافريقي صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ وساري حتى ٢٠٢٤/٧/٢٦

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقي منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخري أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفه الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا العقد ،كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ،وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

E.MAK
E MAK CONTRACTING CO.

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتى سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف آي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثانى وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثانى خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثانى أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

E.MAK CONTRACTING CO.

شركة ايماك للمقاولات ش.م.م

بيان توضيحى للاعباء التمويلية لمشروع ديروط أسيوط ٦٥ كم عن الاعمال المنفذه حتى تاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٤

رقم المستخلص	قيمة الاعمال	تاريخ الاعمال	تاريخ اعتماد او تقديم المستخلص	تاريخ اصدار الشيك & امر الدفع من الهئية العامة للطرق والكبارى	المتحصلات الفعلية والمتوقعة		قيمة المستحقات بعد خصم الدفعات	التاريخ المتوقع لاصدار أوامر دفع من قبل الهئية العامة للطرق والكبارى	مدة التاخير في السداد	سعر الائتمان والخصم وفقا للبنك المركزى	الأعباء التمويلية عن التاخير في سداد المستحقات
					قيمة الدفعة المحصلة الفعلية / والمتوقعة	تاريخ التحصيل الفعلى / والمتوقع					
رقم ١	350,480,221	17-11-2022	17-11-2022	28-2-2023	126,317,245	30-3-2023	224,162,976		133	17.25%	22,335,812
				20-6-2023	142,917,655	23-8-2023	81,245,321		279	20.25%	35,179,577
				11-1-2024	71,999,603	05-3-2024	9,245,718		474	22.25%	23,801,494
				28-2-2024	9,245,718	21-3-2024	0		490	28.25%	2,800,040
رقم ٢	193,223,920	10-01-2023	10-01-2023	28-2-2024	122,097,501	21-3-2024	71,126,419		436	28.25%	66,109,417
				19-5-2024	71,126,419	06-6-2024	0		513		28,632,829
رقم ٣	385,017,497	27-07-2023	27-07-2023	19-5-2024	140,709,094	06-6-2024	244,308,403		315	28.25%	60,389,983
				15-8-2024	87,001,168	26-9-2024	157,307,235	11-8-2024	427	28.25%	52,709,940
					100,000,000	4-10-2024	57,307,235		435		19,562,063
				لم يصدر بعد	57,307,235	20-1-2025	100,000,000	15-12-2024	543		42,610,417
رقم ٤	306,458,559	11-09-2023	11-09-2023	لم يصدر بعد	142,692,765	20-1-2025	163,765,794	15-12-2024	497	28.25%	119,520,966
					163,765,794	20-5-2024	0	20-4-2025	252		32,384,686
رقم ٥	106,858,138	10-01-2024	10-01-2024	لم يصدر بعد	106,858,138	20-9-2025	0	10-8-2025	619	28.25%	51,905,598
رقم ٦	107,759,138	04-07-2024	04-07-2024		107,759,138	20-1-2026		15-12-2025	565		47,776,959
	1,449,797,473	الاجمالى									605,719,783

الأعباء التمويلية عن التجهيزات والمصروفات التي تحملها المشروع عن الفترة من تاريخ اصدار خطاب النوايا وحتى ادراج المشروع بالموازنة العامة للدولة وصرف اول دفعة والتي لم تعبر عنها المستخلصات بتواريخها

الفترة	قيمة التجهيزات	تاريخ اكتمال التجهيزات	تاريخ اصدار اول شيك & امر الدفع من الهئية العامة للطرق والكبارى	تاريخ التحصيل الفعلى لأول امر دفع	مدة التاخير في السداد	سعر الائتمان والخصم وفقا للبنك المركزى	الأعباء التمويلية عن التاخير في سداد المستحقات
من ١-١٠-٢٠٢١ حتى ٣٠-٠٣-٢٠٢٣	250,000,000	01-01-2022	28-2-2023	30-3-2023	453	17.25%	54,265,625

الأعباء التمويلية المستمره والمتوقعة حتى نهاية الاعمال بالمشروع والمتوقع الانتهاء منه بنهاية عام ٢٠٢٥ في ضوء السياسة التمويلية الحالية للمشروع

رقم المستخلص	قيمة الاعمال المتبقية والمتوقع الانتهاء منها	التاريخ المتوقع للانتهاء من الاعمال		متوسط مدة التاخير المتوقعة في السداد في ضوء سياسة السداد من قبل الهئية	سعر الائتمان والخصم وفقا للبنك المركزى	الأعباء التمويلية عن التاخير في سداد المستحقات
	2,264,079,477	31/12/2025		102	28.25%	180,776,526

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة لأعمال الطرق وسنة واحدة للأعمال الصناعيه تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ،وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الحديد – الاسمنت – البيتومين – السولار) وفقا لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

الطرف الأول	الطرف الثاني
الهيئة العامة للطرق والكباري	شركة ايماك للمقاولات
التوقيع ( )	التوقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي	المهندس / فاخر فهمي تاوفليس القمص
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري	المدير المنتدب والعضو التنفيذي
	التوقيع ( )
	السيد / احمد ابو الخير عبد القوي

شركة إيماك للمقاولات E.MAK E.MAK CONTRACTING CO.